Política de reembolso

Cuándo puedes recuperar tu dinero por un plan eSIM comprado en dólares estadounidenses en el sitio web internacional de Magic eSIM.

Versión 0.9.4 (previa al lanzamiento) · Fecha de entrada en vigor: 4 de noviembre de 2026

Esta es una traducción de la versión en inglés, que ponemos a tu disposición para tu comodidad. Si la traducción y la versión en inglés difieren, se aplica la versión en inglés, salvo que la ley imperativa que te sea aplicable disponga otra cosa. Esto no limita tus derechos legales. Leer la versión en inglés

Copia permanente. Esta es la versión 0.9.4 de este documento, que se conserva sin cambios en esta dirección. La versión vigente está siempre en magicesim.store/es/refund/.

Acerca de esta política

Esta política explica cuándo puedes recuperar tu dinero por un plan eSIM comprado en dólares estadounidenses en el sitio web internacional de Magic eSIM. El vendedor es el Empresario individual ALEKSANDR KHARIN (Georgia). Esta política forma parte de nuestros Términos del servicio.

Los pagos internacionales no están disponibles por ahora, por lo que todavía no se puede comprar ningún plan en el sitio web internacional. Esta política se aplica a los planes comprados una vez que el pago internacional esté disponible.

Nuestra regla general. Las compras pagadas no son reembolsables ni canjeables, salvo lo que exija la ley aplicable a tu compra o lo que disponga expresamente esta política. Reembolsamos los errores de cobro y la falta de entrega conforme a la sección 2 y ofrecemos remedios para los fallos técnicos confirmados conforme a la sección 3. Tus derechos legales, incluido cualquier derecho de desistimiento aplicable, no se ven afectados.

Tus derechos legales están primero. Esta política no elimina ni reduce ningún derecho que tengas conforme a la ley imperativa de protección del consumidor. Cuando la ley te concede más, recibes lo que la ley te concede (sección 4).

1. Resumen

- **Cargo duplicado o cargo por error:** Reembolso íntegro del importe adicional o erróneo (sección 2)
- **No pudimos suministrar el plan que pagaste, o cancelamos tu pedido:** Reembolso íntegro (sección 2)
- **Fallo técnico confirmado que nuestro soporte no puede resolver:** Una sustitución, o un reembolso íntegro o parcial (sección 3)
- **Tus derechos legales, incluido el derecho de desistimiento cuando la ley lo concede:** Siempre se respetan (sección 4)
- **Cualquier otro motivo (elegiste un plan equivocado, tu dispositivo no es compatible, tu viaje cambió, no usaste la eSIM):** No hay reembolso voluntario. Esto no afecta a los reembolsos conforme a las secciones 2 y 3 ni a tus derechos legales conforme a la sección 4.

2. Errores y falta de entrega: siempre se reembolsan

Reembolsamos el importe íntegro pagado:

- en caso de un **pago duplicado** o de cualquier importe cobrado **por error**;
- si **no pudimos entregar** la eSIM que pagaste;
- si **entregamos un plan distinto** del que pagaste y no quieres recibir en su lugar el plan correcto;
- si **cancelamos** tu pedido (Términos del servicio, sección 13).

3. Fallos técnicos

3.1. **Cuándo se aplica esta sección.** Se aplica cuando se cumplen todas estas condiciones:

- la eSIM no se puede instalar, no se conecta o no proporciona datos según lo descrito en su ficha de producto;
- la causa no es tu dispositivo, su configuración ni un incumplimiento de nuestras normas de uso aceptable;
- nuestro soporte ha confirmado el fallo.

3.2. **Qué debes hacer.**

- Contáctanos lo antes posible.
- Indícanos la referencia de tu pedido, el modelo de tu dispositivo, una descripción del problema y, si es posible, capturas de pantalla.
- **No elimines la eSIM** mientras trabajamos en el problema. Una eSIM eliminada normalmente no puede recuperarse, y es posible que entonces no podamos confirmar el fallo.

3.3. **Qué hacemos.**

1. Primero intentamos resolver el problema contigo.
2. Si no puede resolverse en un plazo razonable, te ofrecemos una eSIM de **sustitución** para el mismo destino y plan, o un **reembolso íntegro o parcial** conforme a la sección 3.4, según lo que exijan las circunstancias y la ley aplicable a tu compra.
3. Si la sustitución tampoco funciona, te reembolsamos conforme a la sección 3.4, sumando los datos y los días usados en la eSIM original y en la de sustitución.

3.4. **Cuánto reembolsamos.** Reembolsamos el precio de la parte del plan que no pudiste usar. Todas las mediciones se hacen **en el momento en que nos comunicaste el fallo por primera vez**, de modo que el tiempo que tarda nuestro soporte no reduce tu reembolso. El uso del plan después de tu aviso se trata en la sección 3.6. Los importes se redondean al centavo **a tu favor**.

(a) **Planes con un volumen de datos fijo**: por ejemplo, 20 GB durante 30 días.

> **Reembolso = Importe pagado × (Datos restantes ÷ Datos totales)**

- Ejemplo: pagaste USD 20 por un plan de 20 GB, usaste 5 GB y te quedaban 15 GB. Reembolsamos USD 20 × 15 ÷ 20 = **USD 15**.
- Si no se usaron datos, reembolsamos el **100 %**.
- Los datos restantes se toman del registro de uso de tu eSIM de nuestro proveedor de servicios eSIM.

(b) **Planes diarios**: una cantidad fija de datos por día durante un número de días.

> **Reembolso = Importe pagado × (Días no utilizados ÷ Días pagados)**

- Los días que no habían empezado cuando comunicaste el fallo cuentan como no utilizados.
- El día de tu aviso se cuenta según tu uso real de ese día:
  - si ese día no se usaron datos, cuenta como día no utilizado;
  - si se usó parte del volumen de ese día, reembolsamos la parte no utilizada de ese día;
  - si no se puede determinar el uso de ese día, se aplica la sección 3.4(f).

(c) **Planes ilimitados por un período determinado**: planes sin volumen de datos, ni total ni diario. Un plan con un volumen diario a alta velocidad es un plan diario, y se le aplica el apartado (b).

Reembolso = Importe pagado × (Validez restante ÷ Validez total)

- La validez restante es el tiempo que va desde tu aviso hasta el final del período de validez del plan.
- Se cuenta en horas, y una hora que ya ha empezado cuenta como restante. Un día que ya ha empezado no cuenta como utilizado: solo cuenta el tiempo que realmente ha transcurrido.
- El final del período de validez se toma del registro de nuestro proveedor de servicios eSIM para tu eSIM. Si el registro no lo muestra, lo calculamos a partir del inicio de la validez y del período de validez que figura en la ficha de producto.

(d) **La validez no ha empezado.**

- Si la validez del plan no ha empezado (el plan no se ha activado ni conectado), reembolsamos el **100 %**, pero solo si:
  - se confirma el fallo técnico; o
  - la ley exige un reembolso.
- Un plan cuya validez no ha empezado no puede optar a un reembolso voluntario solo porque siga sin usarse. Las secciones 2 a 4 siguen aplicándose.

(e) **La eSIM nunca funcionó.**

- Si la eSIM no se pudo instalar o nunca se conectó a una red debido a un fallo que nuestro soporte ha confirmado, reembolsamos el **100 %**, para cualquier tipo de plan.

- Comunícalo dentro del plazo de la sección 3.5 e indícanos qué ocurrió cuando lo intentaste: por ejemplo, el mensaje de error que apareció o una captura de pantalla, y el modelo de tu dispositivo. Cuando el propio fallo impide la instalación o la conexión, basta con una descripción de lo que viste; no pedimos nada que tu dispositivo no pueda mostrar.
- Confirmamos el fallo comprobando el estado y los registros de la eSIM con nuestro proveedor de servicios eSIM, y mediante los pasos que damos contigo conforme a la sección 3.3.
- Una eSIM que simplemente no se instaló o no se usó no es un fallo (sección 5).

(f) **No se puede determinar el uso.**

- Si nuestro proveedor de servicios eSIM no nos facilita un registro de uso, revisamos los demás datos técnicos disponibles, por ejemplo el estado de la eSIM, su historial de conexión y la información que nos envíes.
- La falta de un registro no se considera prueba de que no se usaron datos.
- Si aun así no se puede determinar el uso, decidimos de forma individual y siempre respetamos tus derechos legales.

(g) **Qué muestran los registros.**

- Nuestros proveedores de servicios eSIM informan del total de datos usados en una eSIM y, cuando los informan, de cuándo se instaló o activó el plan y de cuándo termina. No informan de los datos usados cada día.
- Sus registros de uso no se actualizan en tiempo real y pueden llevar unas horas de retraso.
- Cuando un cálculo de esta sección depende del uso de un día concreto, usamos estos registros, la información que nos envíes y los pasos de la sección 3.3; si aun así no se puede determinar ese uso, se aplica el apartado (f).

Método de pago y derechos legales.

- Los reembolsos conforme a esta sección se abonan únicamente al método de pago original (sección 6).
- Si la ley te concede un importe mayor, por ejemplo un reembolso íntegro, la ley prevalece sobre estas reglas (sección 4).

3.5. **Cuándo comunicar un fallo.**

- Comunica el fallo durante el período de validez del plan o dentro de los 14 días posteriores a su fin.
- Si la validez del plan no ha empezado, comunica el fallo dentro de los 14 días posteriores a tu primer intento de instalar o usar la eSIM y, en todo caso, antes de que termine su período de activación (Términos del servicio, sección 8.4).
- Un aviso posterior no te priva de tus derechos legales. Sin embargo, es posible que entonces no se pueda confirmar el fallo.

3.6. **Después de un reembolso.**

- Un reembolso conforme a esta sección pone fin al plan. Podemos desactivar la eSIM una vez aprobado el reembolso.
- Deja de usar la eSIM después de tu aviso (desactiva los datos móviles de la línea de Magic eSIM) mientras investigamos el fallo.
- El uso que nuestro soporte te pida hacer para probar la eSIM, y el uso de una eSIM de sustitución que te proporcionemos, no se descuentan conforme a esta sección; se cuentan una sola vez, conforme a la sección 3.3.
- Por otros datos usados después de tu aviso, descontamos: en los planes con un volumen de datos fijo, los datos usados; en los planes diarios, la parte usada del volumen de cada día adicional; en los planes ilimitados, el tiempo transcurrido desde tu aviso hasta el último uso de la eSIM, según los registros de nuestro proveedor de servicios eSIM, contado en horas como en la sección 3.4(c), y nunca un día entero solo porque haya empezado un nuevo día. Cuando los registros no puedan mostrarlo, se aplica la sección 3.4(f).
- El reembolso final es el importe calculado conforme a la sección 3.4, menos cualquier descuento de este tipo.

4. Tus derechos legales

4.1. **Se aplican los derechos legales.**

- Según dónde vivas y qué ley se aplique a tu compra, puedes tener derechos además de los de las secciones 2 y 3. Algunos ejemplos son la ley de Georgia, la de un país de la Unión Europea o la del Reino Unido, la

Australian Consumer Law y la Consumer Guarantees Act 1993 de Nueva Zelanda.

- Respetamos todos los derechos legales que se apliquen a tu compra, incluso cuando la sección 5 dice que no se concede un reembolso voluntario.

4.2. **Derecho de desistimiento (en el Reino Unido: derecho de cancelación).**

- Si la ley te concede este derecho (por ejemplo, si eres consumidor en la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o el Reino Unido), puedes desistir de tu compra dentro de los **14 días posteriores al día en que haces tu pedido**, sin necesidad de indicar el motivo.
- Nuestros planes son un servicio: conectividad de datos móviles. La ley solo nos permite empezar a prestar un servicio durante el plazo de desistimiento si nos lo solicitas expresamente.
- Para que tu plan pueda empezar de inmediato, en el proceso de pago te pedimos que marques una casilla aparte. Nunca está marcada de antemano. La casilla dice:

  > «Solicito a Magic eSIM que empiece a prestar mi plan eSIM ahora, dentro del plazo de desistimiento de 14 días. Entiendo que pierdo mi derecho de desistimiento una vez que el plan se haya prestado por completo (sus datos se hayan agotado o su validez haya terminado) y que, si desisto antes, pagaré la parte del plan prestada hasta el momento en que lo comunique.»

- **Instalar la eSIM, o conectarla a una red, no pone fin por sí solo a tu derecho de desistimiento.** Solo lo pierdes una vez que el plan se haya prestado por completo: sus datos se han agotado o su validez ha terminado. Hasta entonces puedes desistir y pagar solo la parte prestada (sección 4.3).
- Las leyes de algunos otros países conceden a los consumidores un plazo distinto para cancelar determinadas compras en línea (por ejemplo, 5 o 7 días), con sus propias condiciones y excepciones. Cuando una ley de este tipo se aplique a tu compra, la respetamos.
- Repetimos este texto en el correo de confirmación de tu pedido, con la fecha y la hora en que nuestro servidor registró tu solicitud.

4.3. **Qué reembolsamos si desistes.** Si desistes válidamente:

- si **no se ha prestado ninguna parte del plan** (la validez del plan no ha empezado y no se han usado datos), reembolsamos el precio íntegro;
- en caso contrario, reembolsamos el precio **menos el valor de la parte del plan prestada** hasta el momento en que nos comunicaste que desistes, cuando la ley nos permita conservarlo. Calculamos ese valor de la misma forma que en la sección 3.4, según el tipo de plan:
  - planes con un volumen de datos fijo: en proporción a los datos usados;
  - planes diarios: en proporción a los días usados, contando el día de tu comunicación por la parte del volumen de ese día que usaste;
  - planes ilimitados: en proporción al tiempo de validez transcurrido hasta tu aviso, contado en horas como en la sección 3.4(c), de modo que un día que ya ha empezado no se considera prestado en su totalidad;
- cuando la ley exija un reembolso íntegro, por ejemplo porque no te informamos debidamente, reembolsamos el importe íntegro;
- cuando desistes, el plan termina. Si sigues usándolo después de tu comunicación, descontamos el valor de ese uso posterior, cuando la ley lo permita.

4.4. **Si un plan no funciona según lo descrito.**

- La ley te concede derechos si un plan no es conforme con el contrato. Según la ley aplicable, pueden incluir que se resuelva el problema, una reducción del precio o la resolución del contrato con reembolso.
- La sección 3 describe cómo tratamos estos casos en la práctica. No limita esos derechos.

4.5. **Cómo desistir.**

- Comunícanoslo claramente por correo electrónico a support@magicesim.store. Puedes usar uno de los modelos de formulario que figuran a continuación o tus propias palabras.
- Basta con que envíes tu mensaje antes de que termine el plazo de desistimiento.
- Confirmamos la recepción por correo electrónico.

> **Modelo de formulario de desistimiento** (Unión Europea)
>
> (sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

— A la atención de: Empresario individual ALEKSANDR KHARIN (Magic eSIM), Bakhtrioni str. N22, Apt. 75, Saburtalo district, Tbilisi, Georgia, support@magicesim.store:
— Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro (*) contrato de venta del siguiente bien/prestación del siguiente servicio (*),
— Pedido el/recibido el (*),
— Nombre del consumidor o de los consumidores,
— Domicilio del consumidor o de los consumidores,
— Firma del consumidor o de los consumidores (solo si el presente formulario se presenta en papel),
— Fecha

(*) Táchese lo que no proceda.

Modelo de formulario de cancelación (Reino Unido)

A la atención de: Empresario individual ALEKSANDR KHARIN (Magic eSIM), Bakhtrioni str. N22, Apt. 75, Saburtalo district, Tbilisi, Georgia, support@magicesim.store:

Por la presente le comunico/comunicamos [*] que cancelo mi/cancelamos nuestro [*] contrato de venta de los siguientes bienes [*]/de suministro del siguiente servicio [*],
Pedido el [*]/recibido el [*],
Nombre del consumidor o de los consumidores,
Domicilio del consumidor o de los consumidores,
Firma del consumidor o de los consumidores (solo si el presente formulario se notifica en papel),
Fecha

[*] Táchese lo que no proceda.

Para ayudarnos a encontrar tu pedido, puedes añadir la referencia de tu pedido y la dirección de correo electrónico utilizada en el pedido. Si nos escribes por correo electrónico, tu nombre y tu dirección postal son opcionales; bastan la referencia de tu pedido y la dirección de correo electrónico utilizada en el pedido.

4.6. **Clientes en Australia y Nueva Zelanda.**

Australia. Nuestros servicios incluyen garantías que no pueden excluirse conforme a la Australian Consumer Law. En caso de fallos graves del

servicio, tienes derecho:

- a cancelar tu contrato de servicio con nosotros; y
- a un reembolso de la parte no utilizada, o a una compensación por su menor valor.

También tienes derecho a ser compensado por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. Si el fallo no constituye un fallo grave, tienes derecho a que los problemas del servicio se corrijan en un plazo razonable y, si no se hace, a cancelar tu contrato y obtener un reembolso de la parte no utilizada del contrato.

Los beneficios que te concedemos conforme a la sección 3 se suman a los demás derechos y remedios que tengas conforme a una ley en relación con nuestros servicios.

Nueva Zelanda. Nada de lo dispuesto en nuestros Términos del servicio ni en esta política limita tus derechos conforme a la Consumer Guarantees Act 1993 o la Fair Trading Act 1986, incluidos tus derechos si un plan no se suministra con un cuidado y una pericia razonables o no es apto para un fin que nos hayas dado a conocer.

5. Cuándo no se ofrecen reembolsos voluntarios

Salvo los reembolsos y remedios conforme a las secciones 2 a 4, no ofrecemos reembolsos voluntarios en las siguientes circunstancias:

- elegiste un **país, región o plan equivocado**;
- tu **dispositivo no admite eSIM**, está **bloqueado por el operador** o no es compatible con la red del plan;
- **cambiaste de opinión**, o tu viaje se canceló o cambió;
- **no usaste** la eSIM. No usar un plan no da derecho, por sí solo, a un reembolso;
- la eSIM se **eliminó**, o el dispositivo se restableció, se perdió o se sustituyó después de la instalación;
- la **validez del plan ha terminado** o su **volumen de datos se ha agotado**;
- la velocidad se redujo conforme a un **límite de uso razonable** indicado, o por las condiciones normales de la red;

- el plan se restringió por un incumplimiento de nuestras **normas de uso aceptable**.

Comprueba tu dispositivo y el plan antes de comprar, y contáctanos si no estás seguro.

6. Cómo solicitar un reembolso

6.1. **Cómo solicitarlo.**

- Escribe a support@magicesim.store. Indica la referencia de tu pedido, la dirección de correo electrónico utilizada en el pedido y el motivo de tu solicitud.
- Puedes escribirnos en cualquier momento. Respondemos en días hábiles y procuramos enviar una primera respuesta en un plazo de **1–2 días hábiles**, normalmente antes.

6.2. **Cómo se te reembolsa.**

- Los reembolsos aprobados se abonan al **método de pago original**; no enviamos reembolsos a otra tarjeta, cuenta o persona.
- Si no se puede completar un reembolso al método de pago original (por ejemplo, porque se ha cerrado la cuenta de la tarjeta), nos pondremos en contacto contigo y acordaremos, sin coste para ti, cómo devolverte el dinero.
- Enviamos un reembolso aprobado dentro de los **14 días** posteriores a la aprobación. Después, el dinero suele llegar en un plazo de **5–10 días bancarios**, según el proveedor de pagos y tu banco.
- Salvo que acordemos otra cosa, un reembolso pone fin al plan, y podemos desactivar la eSIM.
- En caso de desistimiento legal, enviamos el reembolso a más tardar **14 días** después de recibir tu comunicación.

6.3. **Importe y moneda.**

- Reembolsamos el importe que realmente pagaste, en dólares estadounidenses, sin comisión por reembolso.

- Si la cuenta de tu tarjeta está en otra moneda, se aplican el tipo de cambio y las comisiones de tu banco.

7. Disputas de pago

- Puedes dirigirte a tu banco o al emisor de tu tarjeta en cualquier momento. Esta política no limita ese derecho.
- Te animamos a que nos contactes primero, porque normalmente podemos resolver un problema más rápido.
- Si abres una disputa, facilitaremos al proveedor de pagos la información sobre tu pedido.
- Mientras una disputa esté abierta, podemos suspender temporalmente la eSIM.
- Si recibes un reembolso nuestro y también a través de una disputa por el mismo pago, podemos pedirte que devuelvas el importe duplicado.

8. Contacto

Empresario individual ALEKSANDR KHARIN (Magic eSIM), Bakhtrioni str. N22, Apt. 75, Saburtalo district, Tbilisi, Georgia
Correo electrónico: support@magicesim.store